

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
15351/2557

นายมนต์ชัย ตันตีสัททกุล หรือกิตติ์
ปภินันตจิราวัชร

นายธนากร ลัมศิริ
นางสาวปัทมาส ตูลากันย์

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

บุคคลภายนอกที่จะร้องสอดเข้ามาในชั้นบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง แต่เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการส่งมอบการครอบครองเครื่องพิมพ์พิพาทให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งแก่ทรัพย์สินที่ต้องถูกบังคับเสร็จสิ้นแล้ว ความจำเป็นที่ผู้ร้องจะร้องสอดเข้ามาในชั้นบังคับคดีนี้เพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครองหรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่ย่อมหมดไป ไม่ชอบที่จะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความอีก

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบเครื่องพิมพ์ไฮเดิลเบริก หมายเลขเครื่อง เอสแอลเอ็นโอ 505140 คืนแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน 500,000 บาท และให้จำเลยใช้ค่าขาดประโยชน์ 63,000 บาท และเดือนละ 9,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบเครื่องพิมพ์ที่เข้าซื้อคืนแก่โจทก์หรือใช้

ราคาแทน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 6 เดือน กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์
จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการ
การส่งมอบเครื่องพิมพ์พิพาทให้โจทก์ครอบครองแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยเครื่องพิมพ์พิพาทคืนให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์ให้การขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์คืนเครื่องพิมพ์ไฮเดิลเบริก หมายเลขเครื่อง เอส
แอลเอ็นโอ 505140 ให้แก่ผู้ร้อง กับให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้อง โดย
กำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า คำร้องขอของผู้
ร้องที่ขอให้ปล่อยเครื่องพิมพ์พิพาทเป็นคำร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 57 (1) หรือไม่ เห็นว่า การที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็นคู่ความ
ในคดีได้ด้วยการร้องสอดในชั้นบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 57 (1) บุคคลภายนอกนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการ
บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง กล่าวคือ สิทธิของบุคคลภายนอกอาจได้รับความ
เสียหายหรือต้องถูกระทบกระทบเนื่องจากการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของ
ศาล จึงเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับการรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของ
ตนที่มีอยู่ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการบังคับ

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็น
พับ

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจำนง เตือนวีระเดช
ศาลอุทธรณ์ - นายอนันต์ แสนคุ้ม

ด้าน หมายเหตุ